

1512103-14.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... criminais anteriores, todas por roubo majorado, a saber: processo nº 0046350-47.2010.8.26.0050 - 1ª Vara Criminal (trânsito em julgado em 17.05.2021); processo nº 0055452-93.2010.8.26.0050 - 3ª Vara Criminal (trânsito em julgado em 12.09.2011); 0062093-58.2014.8.26.0050 - 24ª Vara Criminal (trânsito em julgado em 08.07.2016), o que caracteriza a reincidência. Em razão da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512103-14.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512103-14.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2121616/2020 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS, 11456467 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS, 626380/20/020 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS, 636/20/370 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS, 2121616 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS, 626380/20/020 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS, 636/20/370 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR FERREIRA DE BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

JÚLIO CÉSAR FERREIRA DE BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado como no incurso no artigo 180, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (Decreto Legislativo nº 06/20) do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de maio de 2020, por volta das 10h05min, na Rua Sebastião Afonso, nº 01, esquina com a Rua Francisco de Alvarenga, Cidade Ademar, nesta cidade e Comarca, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, durante estado de calamidade pública provocado pela pandemia do Coronavírus, o veículo GM/CORSA, placas CMN5953, pertencente à vítima Hildevan Jesus dos Santos, sabendo tratar-se de produto de crime.

A denúncia foi recebida em 04 de junho de 2020 (fls. 111/113), o réu foi citado pessoalmente (fls. 133), apresentou resposta à acusação (fls. 136/138) e, não tendo

sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, oportunidade em que ouvida a vítima, duas testemunhas e o réu foi interrogado. Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito de receptação encontra amparo no auto de prisão em flagrante (fls. 04), nos boletins de ocorrência (fls. 11/12 e 13/18), no auto de exibição e apreensão e avaliação (fls. 59), no laudo pericial do veículo (fls. 61) e na prova oral coligida.

A autoria também é certa e exsurge da prova oral.

A vítima, Hildevan Jesus dos Santos, ouvida em solo policial, disse que no dia 10 de maio de 2020, por volta da 01h, deixou seu automóvel GM Corsa de placas CMN-5953 estacionado na Rua Mário Graça, defronte ao número 50, no bairro do Campo Limpo, e ao retornar horas depois constatou que o carro tinha sido subtraído em circunstâncias desconhecidas. Explicou que registrou a ocorrência junto à delegacia eletrônica somente na tarde do dia 16 subsequente porque preferiu tentar localizar o veículo por conta própria em diligências que realizou pelo bairro onde mora. Disse desconhecer o indiciado Júlio César ou a testemunha Carlos Eduardo (fls. 08).

A testemunha Victor Zabutti Duarte, policial militar ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos estava na companhia de seu colega policial Diego Martins de Barros e que realizava patrulhamento de rotina quando o COPOM irradiou que um veículo produto de furto tinha sido detectado no "Projeto Radar" e transitava nas cercanias da Av. Cupecê. Nesse passo, Victor e Diego passaram a diligenciar pela região e, na esquina da Rua Sebastião Afonso com a Rua Francisco de Alvarenga, lograram encontrar o referido automóvel que era ocupado por dois indivíduos, sendo ambos abordados. O motorista foi identificado como Júlio César Ferreira de Brito e teria dito, a princípio, que estava levando o carro para vender. Indagado em seguida sobre a procedência do automóvel, disse que tinha tomado o veículo emprestado de um amigo, mas nada declinou sobre esse amigo. O passageiro, identificado como Carlos Eduardo Brito nada declarou. (fls. 5)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Diego Martins de Barros, policial militar, corroborando a versão de seu colega de ofício (fls. 06).

O réu JÚLIO CÉSAR FERREIRA DE BRITO, em sede policial, disse que, como não possui carro, na data dos fatos pediu emprestado o automóvel de seu amigo Richard para levar seu filho até a casa de sua sogra e, depois, ir com o vizinho Carlos Eduardo na casa de "umas meninas" (sic) que moram no bairro. Afirma que jamais suspeitou que aquele carro pudesse ser produto de crime tanto é que, ao ser abordado por Policiais Militares na data de hoje, não ofereceu qualquer resistência. Salienta que Carlos Eduardo não conhece Richard e que ele "não tem nada a ver com a situação. Perguntado se dirigia o veículo na manhã do dia anterior à abordagem, por volta das 11h00min, disse que não e que o automóvel provavelmente estava na posse de Richard. Por fim, diz que não sabe dizer o endereço de Richard ou mesmo seus meios de contato, pois apenas o conhece do bairro. (fls. 9).

Em juízo, a prova foi refeita e se manteve intacta.

A vítima Hildevan, reiterando o quanto exposto em solo policial, disse que deixou o carro na rua e foi à casa de seu filho. Quando voltou, o carro já não estava. Vinte

dias após constatar o furto, registrou a ocorrência, porque tentou localizá-lo por si. Como se tratava de carro velho, não se apressou em lavrar o boletim. Cerca de quatro dias depois, o veículo foi encontrado. Recebeu uma ligação da Polícia Militar que relatava ter encontrado o veículo. O veículo estava intacto. Em 2019, o carro ficou parado. Em seguida, o depoente arrumou o carro e passou a usá-lo. Não deixou qualquer documento no porta-luvas do carro quando o deixou estacionado antes de ser furtado. (fls. 178/179)

A testemunha Diego Martins de Barros, policial militar, ratificando o depoimento prestado na delegacia, declarou que no dia dos fatos realizava patrulhamento de rotina quando recebeu a informação pelo COPOM de que um veículo, produto de furto, havia passado pela Av. Cupecê. Em seguida, visualizou o veículo GM Corsa. O veículo foi abordado e nele estavam dois indivíduos. Como não sabiam informar quem seria o proprietário do veículo e tampouco apresentaram documentação do carro, foram conduzidos à Delegacia. O condutor disse que pegou o carro emprestado de um amigo, mas não soube dizer quem era esse amigo. Também desconhecia a procedência do automóvel. Os indivíduos não apresentaram resistência. Também não possuíam nada de ilícito. (fls. 178/179)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Victor Zabutt Duarte, policial militar, corroborando a versão de seu colega de ofício. Aduziu que no dia dos fatos estavam fazendo patrulhamento de rotina pela Av. Cupecê, quando recebeu a informação de que um veículo produto de furto havia passado pela avenida no sentido Diadema. Na rua Sebastião Afonso realizaram a abordagem e conduziram os envolvidos ao DP. O condutor disse que o veículo era emprestado de um amigo. Não foi apresentada qualquer documentação do automóvel. (fls. 178/179)

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam o compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos.

Pois bem. As circunstâncias do encontro do réu em atitude suspeita e na posse e condução de veículo objeto de furto, cujo delito havia ocorrido poucos dias antes da abordagem, bem como a manifestação judicial dos policiais e a falta de maiores informações sobre como o acusado obteve a posse do referido automóvel, demonstram que ele tinha efetiva ciência que havia recebido produto de crime.

Ora, não é crível que um indivíduo abordado na posse injustificada de um veículo produto de furto, ocorrido poucos dias antes, não soubesse a origem espúria do bem.

Nesse sentido, o réu se limitou a dizer que havia recebido o referido automóvel como empréstimo do amigo Richard, que sequer soube qualificar ou indicar meios de localização do suposto dono do carro para que esclarecesse os fatos, o que torna a versão exculpatória do réu inverossímil, pueril e isolada nos autos.

Nesse sentido, nada foi juntado pelo réu nos autos que corroborasse sua versão, ressaltando-se que a Defesa se limitou a indicar a testemunha Wellington Kaue Cabral de Oliveira que supostamente seria dono do veículo e teria o emprestado para Richard, mas sua oitiva precluiu por desídia da defesa em apresentar endereço de tal testemunha, conforme decisão de fls. 179 e 190. Ainda assim, essa circunstância que não justifica a posse do automóvel e não retira o dolo do acusado, vez que, reitere-se, foi flagrado na condução de veículo produto de furto registrado em boletim de ocorrência..

Lado outro, exigir prova mais acentuada equivale a desnaturar a própria infração penal, quando, em verdade, houve a clara inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a prova de justificativa plausível para estar na posse de bem de origem espúria, o que não se produziu nos autos.

Materialidade e autoria comprovada, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, verifico que elas não são desfavoráveis, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda etapa, não concorre circunstância atenuante.

Por outro lado, verifico que o réu registra três condenações criminais anteriores, todas por roubo majorado, a saber: processo nº 0046350-47.2010.8.26.0050 – 1ª Vara Criminal (trânsito em julgado em 17.05.2021); processo nº 0055452-93.2010.8.26.0050 – 3ª Vara Criminal (trânsito em julgado em 12.09.2011); 0062093-58.2014.8.26.0050 – 24ª Vara Criminal (trânsito em julgado em 08.07.2016), o que caracteriza a reincidência. Em razão da multiplicidade, agravo a pena em 1/3 por condenação, passando a dosá-la em 01 ano e 06 meses de reclusão, e 15 dias-multa.

Já a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal deve ser afastada, pois não se demonstrou nos autos ter o réu se aproveitado da crise sanitária e da vulnerabilidade decorrente da pandemia de COVID-19 para praticar o delito, estando ausente na hipótese o necessário nexos de causalidade. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito” (HC nº 654255/SP, 6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 25.05.2021, DJe de 07.06.2021).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 01 ano e 06 meses de reclusão, e 15 dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a condição econômica do réu, estabeleço o valor do dia multa no piso legal.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, em razão da reincidência múltipla em crime doloso.

O réu não preenche os requisitos legais previstos nos art. 44 ou 77 do CP, pois é reincidente em crime doloso.

Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar JÚLIO CÉSAR FERREIRA DE BRITO, qualificado aos autos, ao cumprimento das penas de 01 ano e 06 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração aos artigo 180, caput, do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade, eis que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA